

조 사 결 과 보 고

요 지

○ 조사 개요

- 대상자가 법규준수반 강의 중, ① 경찰관의 실명을 거론하며 비하 발언을 하고, ② 개인적인 통화를 하는 등 부적절한 발언과 행동을 한 것에 대해 감사가 청구되어 조사 시작

○ 조사 내용

- 위반행위 사실 여부

○ 조사 결과

- ① 경찰에 대해 비하 발언 → 사실로 판단됨
- ② 강의 중 개인적인 통화 → 사실로 확인됨
- ③ 검찰(검사)에 대해 욕설 → 사실로 판단됨

▶▶ ‘성실의무(품위유지)·법규준수 등 위반’

1. 대 상 자

- ○○○○지부 ○○○○부 일반직○급 ○○○(‘**.*.*’, **세)

2. 참 고 인

- ○○광역시 남구 A(당시 교육생)

3. 조사경위

- ○○경찰청에서 ○○○○지부로 사실확인 공문 발송 → ○○
○○지역본부장이 감사실로 감사청구하여 조사 시작

4. 조사내용

- 대상자의 위반행위 사실 여부

5. 조사결과

가. 경찰관 비하발언

○ 교육생 A는,

- 대상자가 어떤 교육생의 지정차로 위반 질문에 답변하면서 “○○○○경찰서 경찰관들은 교통법규도 잘 모르면서 무식하게 단속한다” 라고 하고,
- 계속해서 ○○경찰청의 한 경찰관 실명을 얘기하면서 “내가 전화해서 경찰관들 교육 똑바로 시키라고 하니까, ‘교육 똑바로 하고 있다’ 라고 대답하더라. 그런걸 보면 ○○경찰청도 법규를 잘 모른다” 라는 말을 했다고 진술함.

○ 대상자 ○○○은,

- 어떤 교육생이 지정차로 위반에 대한 질문을 해서, “저도 출·퇴근시 간혹 1차로에 오토바이 주행이 보여서 남부서에 계도가 필요하다고 전화하니까 ‘오토바이가 1차로 주행해도 된다’ 고 하길래, 이걸 아니다 싶어 ○○경찰청 B경감에게 전화하여 이런 얘기를 했더니, ‘각 경찰서에 교양했는데 전달이 잘 안된 것 같다’ 라고 해서 제가 유감이라고 한 적이 있다” 라고 했으며,
- 또한, “제가 통화했던 ○○경찰서 경찰관도 전달이 잘 안돼서 몰랐던 것 같은데, 여러분들은 법에 대한 정확한 이해가 필요하다. 오토바이는 1,2차로에서 주행하면 사고위험이 있어서 절대 주행해서는 안됩니다” 라는 얘기를 했다고 진술함.

- 위 진술을 종합한 바, 대상자가 예전에 ○○경찰서에 오토바이 1차로 주행에 대해 계도가 필요하다고 전화했더니 주행해도 된다고 하고, 이에 대해 ○○경찰청에 전화했더니 교육 똑바로 하고 있다는 대답을 듣는 등 자신의 뜻이 제대로 받아들여지지 않은 적이 있었는데 이것을 기억하고 있다가, 강의 중에 관련 질문이 들어오자, “○○경찰서는 교통법규도 모르고 단속하고 있으며 울산경찰청도 법규를 잘 모른다” 라는

말을 한 것으로 판단됨.

나. 강의 중 개인적인 통화

○ 교육생 A는,

- 대상자가 강의 중 전화가 오자 휴대폰을 들고 몇분동안 통화를 하길래,
강의 중인데 이래도 되나 싶어서 사진을 찍어두었다고 진술함.



○ 대상자 ○○○은,

- 강의 중이던 13:27경 전화가 와서 교탁에 올려놓은 채 통화 버튼만 누르고, (강의 중이라는 것을 알리기 위해) 12초 동안 켜놓았다가 종료버튼을 눌러 통화를 끊었을 뿐, 휴대폰을 들고 통화한 적은 없다고 진술함.

※ 통신사 발급 통화내역에 대해 임의제출 요청했으나 미제출

- ▶ 대상자는 휴대폰을 들고 통화한 적이 없다고 주장하나, 교육생이 제출한 사진을 보면, 15:45부터 15:47분까지 계속 휴대폰을 들고 통화하는 모습이 확인됨.

다. 강의 중 욕설

○ 교육생 A는,

- 대상자가 ‘자신의 꿈이 도서관을 차리는 것이어서 촌에 있는 집에 책을 2천권 정도 보유하고 있었는데, 친척이 훔쳐갔다. 이걸 신고해서 검찰로 넘어갔는데 검사가 그 책이 당신 책이라는 증거가 있느냐고 하며 증거불충분으로 종결했다’면서 “검찰은 개××” 라는 욕설을 했다고 진술함.

○ 대상자 ○○○은,

- 2년 전에 시골 집에 도둑이 들어 경찰에 신고한 적이 있다는 얘기를 했는데, 그 이유는 ‘살다가 보면 내 의지와 상관없이 어떤 일이 있을 수 있다. 여러분의 실수가 다른 사람들에게 피해를 줄 수 있다’ 는 것을 전달하기 위한 것이었고, 그 외에 다른 이야기나 욕설은 한 적이 없다고 진술함.

▶ 대상자는 도둑을 경찰에 신고한 것 외에 다른 이야기와 욕설은 전혀 한 적이 없다고 주장하나, ‘도둑을 신고한 것’ 과 ‘여러분의 실수가 다른 사람들에게 피해를 줄 수 있다는 것을 전달하기 위함’ 이었다는 해명은 연관성이나 설득력이 부족한 반면, 교육생 A가 대상자에게 듣지 않고서는 절대 알 수 없는 내용 (도서관 차리는게 꿈, 책 2천권 소장, 친척이 훔쳐갔는데 증거불충분으로 종결, 검찰은 개××)을 진술하고 있는 점, 교육 당일 처음 본 대상자를 음해할 이유가 전혀 없는 점 등으로 볼 때 욕설을 한 것은 사실인 것으로 판단됨.

라. 참고사항

○ 교육생 A는,

대상자가 교육생들에게 ‘경찰관이 교통법규도 모르면서 무식하게 단속한다’ 라는 말을 하고, ‘강의 중 사적인 통화’ 를 오랫동안 하고, 강의와 아무 상관없는 도난사건을 얘기하면서 ‘검찰에 대해 욕설’을 하는 등 교수로서 자질이 너무 부족하다고 생각되어 신고를 하였으며, 특히, 자신의 진술이 허위일 경우, 민·형사상 책임을 감수하겠다고까지 하는 것으로 보아 진술의 신빙성이 매우 높다고 판단됨.

위내용은 모두 사실입니다. 허위나선 빈 없음
작성 3주 이내입니다.

교육생 C의 경위서에서 발췌

6. 조치 및 건의

○ 대상자 ○○○○은

모든 직원은 직무를 수행함에 있어 규정 및 지시사항을 준수하고,
그 품위를 손상하는 행위를 해서는 아니됨에도 불구하고,

2024. 12. 18. 법규준수반 강의 중, 특정 경찰서가 교통법규도
잘 모르면서 단속을 하고, 특정 경찰청(경찰관 실명 언급)도 법규를
잘 모른다고 경찰을 비하하는 발언을 하였으며, 몇분동안 개인적인
통화를 하고, 자신의 도난사건을 언급하면서 검찰에 대해 욕설을
하여 교육생에게 불쾌감을 주었고,

이런 사실을 알게 된 특정 경찰청(해당 경찰관)으로부터 감사요구를
받는 등 품위를 손상한 사실이 있음.

이는 「인사규칙」 제80조(성실의무), 「임직원행동규칙」 제6조(법규
준수), 「2024년도 교통안전교육계획」을 위반한 것으로,

「인사규칙」 제47조(징계사유)에 해당되어,

.....(경 징 계) 조치

2025. 2. 4.

조 사 자 감 사 관 박 현 성 ①

 감 사 관 이 돈 국 ①